

한국농어촌공사 감사

[주의] 요구 및 [통보]

제 목 선금 지급 사후관리 소홀

해 당 부 서 ○○지역본부 BB지사, EE지사

조 치 부 서 PPPP처

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 BB지사 등 5개 지사(이하 “BB지사”, “EE지사”, “FF지사”, “II지사”, “HH지사” 라 한다)에서는 [표 1]과 같이 2025년 하도급 계약을 통보받아 관리하는 공사계약 총 30건에 대하여 선금 총 40회, 17,648,857천 원을 지급하였다.

[표 1] 2025년 하도급 계약 통보받은 공사계약의 선금지급 현황(BB 외 4개 지사)

지사	하도급 통보받은 공사계약 현황		선금지급 현황	
	건수	금액	횟수	금액
계	30건	58,301,361천 원	40회	17,648,857천 원
BB지사	5건	4,615,095천 원	7회	1,419,640천 원
EE지사	7건	21,281,840천 원	10회	8,128,990천 원
FF지사	5건	11,961,132천 원	7회	2,153,200천 원
II지사	8건	11,810,320천 원	8회	3,318,000천 원
HH지사	5건	8,632,974천 원	8회	2,629,027천 원

자료: ERP 계약실적 조회 및 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「건설산업기본법」 제34조(하도급대금의 지급 등) 제4항에 따르면 수급인¹⁾이 발주자로부터 선급금을 받은 때에는 하수급인²⁾이 자재 구입 또는 대여, 건설기계 대여 또는 건설근로자 고용 등 하도급공사를 시작할 수 있도록 수급인이 받은 선급금의 내용과 비율에 따라 선급금을 받은 날(하도급계약을 체결하기 전에 선급금을 받은 경우에는 하도급계약을 체결한 날)로부터 15일 이내에 하수급인에게 선급금을 지급하도록 하고 있다.

그리고 公社 「하도급관리지침」 제10조(하도급 대금의 지급 등)에 따르면 공사관리부서장³⁾은 수급인이 공사로부터 선급금, 기성금, 준공금 등을 받을 때에는 「건설산업기본법」 제34조 등에서 정한 바에 따라 하수급인에게 하도급대금을 지급토록 조치하여야 하고, 이 경우 공사관리부서의 장은 수급인에게는 하도급대금지급 현황을, 하수급인에게는 하도급대금 수령 확인 자료를 요구할 수 있다고 규정하고 있다.

또한, 공사 「선금지급조건」(이하 “조건”이라 한다) 제2조(적용범위)에 따르면 계약담당자는 계약상대자가 선금지급을 요청하는 경우 하수급인에 대한 선금지급계획을 제출하도록 하여 해당 계약의 수요부서(이하 “수요부서”라 한다)에서 선금지급의 적정성을 검토·확인하도록 하고 있고,

같은 조건 제4조(선금의 사용)에 따라 계약상대자는 하수급인에게 선금을 배분하고 5일(공휴일 및 토요일은 제외한다) 이내에 수요부서에 확인자료를 제출하여야

1) 발주자로부터 건설공사를 도급받은 건설사업자를 말하고, 하도급의 경우 하도급하는 건설사업자를 포함한다.

2) 수급인으로부터 건설공사를 하도급받은 자를 말한다.

3) 「직제규정」에 따라 사업을 시행 및 관리하는 부서(부)를 말하며, 공사관리담당부서(부)와 계약담당부서(부)를 포함.

하며, 수요부서는 선금지급일로부터 20일 이내에 계약상대자와 하수급인으로부터 증빙서류를 제출받아 선금배분 및 수령내역을 비교·확인하도록 하고 있다.

아울러, 같은 조건 제6조(반환청구)에 따르면 계약상대자는 정당한 사유 없이 선금 수령일로부터 15일 이내에 하수급인에게 선금을 배분하지 않은 경우 해당 선금잔액을 지체없이 반환하여야 하고, 계약상대자의 귀책사유에 의하여 반환하는 경우 해당 선금잔액에 대한 약정이자 상당액을 가산하여 반환하여야 하며, 공사는 반환받은 선금을 하수급인에게 직접 지급할 수 있도록 하고 있다.

따라서 각 부서에서는 계약상대자가 선금의 지급을 요청한 때에는 하수급인에 대한 선금지급계획을 제출받아 수요부서에서 선금지급의 적정성을 검토·확인하여야 하고,

계약상대자에게 선금을 지급한 후에는 계약상대자가 받은 선금의 내용과 비율에 따라 하수급인에게 15일 이내에 선금을 배분하였는지 수요부서에서 선금지급일로부터 20일 이내에 증빙서류를 제출받아 확인하여야 하며,

정당한 사유 없이 선금을 배분하지 않은 경우 해당 선금잔액을 반환받아 하수급인에게 직접 지급할 수 있는지 검토하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 BB지사 등 5개 지사에서 2025년 하도급 계약을 통보받아 관리하는 공사계약의 선금지급 현황을 검토한 결과,

가. BB지사의 경우

BB지사에서는 [표 2]와 같이 “**지구 수리시설개보수사업 토목공사” 등

총 5건(7회)에 대하여 원도급사로부터 선금 신청을 받으면서 하수급인 선금지급 계획을 제출받지 않았고, 선금 지급 후 20일 이내에 하수급인에게 선금이 배분되었는지 증빙서류 징구 등 공사감독이 하수급인 선금 배분 확인 업무를 누락하여 적절한 사후관리가 이행되지 않은 사실이 있다,

다만, 감사일 현재(2026. 4. 13.) 원도급사에서 하도급사로 발행한 세금계산서 및 이체확인증 등을 확인한 결과,

“**지구 수리시설개보수사업 토목공사” 동 4건(6회)은 원도급사로부터 하수급인에게 선금 배분은 이루어졌던 것으로 확인되었고, “**지구 수리시설개보수사업 토목공사”는 2회차 선금 지급 후 하수급인에 대한 선금 배분이 이루어지지 않은 사실이 있다.

[표 2] 하도급사 선금배분 여부 확인 절차 미이행 세부내역(BB지사)

(단위 : 천 원)

계약명	계약상대자	계약일	계약금액	선금지급 내역 (공사→원도급사)		하도급사 지급계획서 제출여부	하도급사 선금배분 확인여부	선금배분 내역 (원도급사→하수급인)	
				지급일	지급금액			배분일	배분금액
		'25.02.13	986,238	'25.03.27	200,000	부	부	'25.04.16	176,000
		'25.02.12	552,565	'25.04.09	150,000	부	부	'25.04.15	73,000
		'25.01.14	1,477,633	'25.04.23	160,000	부	부	'25.01.24 ¹⁾	110,000
				'25.12.01	300,000	부	부	'25.02.13	110,000
		'25.01.23	1,206,216	'25.05.26	249,640	부	부	'25.06.13	13,970
				'25.10.31	150,000	부	부	-	-
		'25.08.18	392,443	'25.09.30	210,000	부	부	'25.09.30	120,543

주1: 원도급 계약기간 (총) 2023.06.22.~2026.12.20., (당해연도) 2025.01.14.~2025.12.20. / 하도급 계약기간 2025.01.20.~2025.12.20.

자료: ERP 구매자재-계약실적 조회 자료 및 부서 제출자료 재구성

나. EE지사의 경우

EE지사에서는 [표 3]과 같이 “**지구 배수개선사업 토목기계공사” 등 총 2건(3회)에 대하여 원도급사로부터 선금 신청을 받으면서 하수급인 선금지급계획을 제출받지 않았고, 총 4건(7회)에 대하여 선금 지급 후 20일 이내에 하수급인에게 선금이 배분되었는지 증빙서류 징구 등 공사감독이 하수급인 선금 배분 확인 업무를 누락하여 적절한 사후관리가 이행되지 않은 사실이 있다.

다만, 감사일 현재(2026. 4. 13.) 원도급사에서 하도급사로 발행한 세금계산서 및 이체확인증 등을 확인한 결과,

“**1지구 수리시설개보수사업 토목공사” 등 3건(6회)은 원도급사로부터 하수급인에게 선금 배분은 이루어졌던 것으로 확인되었고, “EE시 *****조성사업 토목건축공사”는 1회차, 2회차 선금 지급 후 하수급인에 대한 선금 배분이 이루어지지 않은 사실이 있다.

[표 3] 하도급사 선금배분 여부 확인 절차 미이행 세부내역(EE지사)

(단위 : 천 원)

계약명	계약상대자	계약일	계약금액	선금지급 내역 (공사→원도급사)		하도급사 지급계획서 제출여부	하도급사 선금배분 확인여부	선금배분 내역 (원도급사→하수급인)	
				지급일	지급금액			배분일	배분금액
		'25.02.13	15,565,700	'25.02.28	3,500,000	부	부	-	-
				'25.09.01	2,800,000	부	부	-	-
		'25.02.25	687,126	'25.03.27	180,000	여	부	'25.04.09	91,000
				'25.08.06	200,000	여	부	'25.08.07	102,000
		'25.01.21	1,117,872	'25.03.27	300,000	여	부	'25.04.09	194,000
				'25.04.29	230,000	여	부	'25.04.30 '25.05.09	95,000 52,000
		'25.02.26	964,359	'25.04.25	250,000	부	부	'25.04.30	139,000

자료: ERP 구매자재-계약실적 조회 자료 및 부서 제출자료 재구성

다. FF지사의 경우

FF지사에서는 [표 4]와 같이 “**지구 다목적농촌용수개발사업 토목건축공사” 등 총 2건(2회)에 대하여 원도급사로부터 선금 신청을 받으면서 하수급인 선금지급계획을 제출받지 않았고, 총 3건(3회)에 대하여 선금 지급 후 20일 이내에 하수급인에게 선금이 배분되었는지 증빙서류 징구 등 사후 확인 절차를 이행하지 않은 사실이 있다.

다만, 감사일 현재(2026. 4. 3.) 원도급사에서 하도급사로 발행한 세금계산서 및 이체확인증 등을 확인한 결과, 원도급사로부터 하수급인에게 선금 배분은 이루어졌던 것으로 확인되었다.

[표 4] 하도급사 선금배분 여부 확인 절차 미이행 세부내역(FF지사)

(단위 : 천 원)

계약명	계약상대자	계약일	계약금액	선금지급 내역 (공사→원도급사)		하도급사 지급계획서 제출여부	하도급사 선금배분 확인여부	선금배분 내역 (원도급사→하수급인)	
				지급일	지급금액			배분일	배분금액
		'25.01.23	5,381,345	'25.03.27	384,200	부	부	'25.04.10	226,467
		'25.02.03	1,859,164	'25.06.26	500,000	부	부	'25.01.23 ¹⁾	20,000
		'25.06.10	239,780	'25.07.28	64,000	여	부	'25.08.07	33,825

주1: 원도급 계약기간 (총) 2023.11.18.~2028.03.14., (당해연도) 2025.02.03.~2025.12.26. / 하도급 계약기간 2025.01.21.~2027.12.31.

자료: ERP 구매자재-계약실적 조회 자료 및 부서 제출자료 재구성

라. II지사의 경우

II지사에서는 [표 5]와 같이 “II**지구 농촌용수이용체계재편사업 토목건축

공사” 등 총 2건(2회)에 대하여 원도급사로부터 선금 신청을 받으면서 하수급인 선금지급계획을 제출받지 않았고, 선금 지급 후 20일 이내에 하수급인에게 선금이 배분되었는지 증빙서류 징구 등 사후 확인 절차를 이행하지 않은 사실이 있다.

다만, II지사는 규정에 따른 선금 배분 기한 경과 후 하도급사로 선금을 배분토록 지시하였고 최대 130일 경과하여 원도급사로부터 하수급인에게 선금이 배분된 사실이 있다.

[표 5] 하도급사 선금배분 여부 확인 절차 미이행 세부내역(II지사)

(단위 : 천 원)

계약명	계약상대자	계약일	계약금액	선금지급 내역 (공사→원도급사)		하도급사 지급계획서 제출여부	하도급사 선금배분 확인여부	선금배분 내역 (원도급사→하수급인)	
				지급일	지급금액			배분일	배분금액
		'25.02.17	4,555,857	'25.03.27	900,000	부	부	'25.08.04 (130일 경과)	100,000
		'25.05.07	898,216	'25.09.10	210,000	부	부	'25.10.02 (22일 경과)	115,000

자료: ERP 구매자재-계약실적 조회 자료 및 부서 제출자료 재구성

마. HH지사의 경우

HH지사에서는 [표 6]과 같이 “** 지역특화 임대형 스마트팜 지원센터 토목 건축공사” 등 총 5건(8회)에 대하여 원도급사로부터 선금 신청을 받으면서 하수급인 선금지급계획을 제출받지 않았고, 선금 지급 후 20일 이내에 하수급인에게 선금이 배분되었는지 증빙서류 징구 등 사후 확인 절차를 이행하지 않은 사실이 있다.

다만, 감사일 현재(2026. 4. 9.) 원도급사에서 하도급사로 발행한 세금계산서 및 이체확인증, 선금포기 각서 등을 확인한 결과,

3건(4회)은 원도급사로부터 하수급인에게 선금 배분이 이루어졌고, 2건(3회)은 하수급인이 선금을 포기했던 것으로 확인되었다.

[표 6] 하도급사 선금배분 여부 확인 절차 미이행 세부내역(HH지사)

(단위 : 천 원)

계약명	계약상대자	계약일	계약금액	선금지급 내역 (공사→원도급사)		하도급사 지급계획서 제출여부	하도급사 선금배분 확인여부	선금배분 내역 (원도급사→하수급인)	
				지급일	지급금액			배분일	배분금액
		'25.01.24	2,390,410	'25.03.13	731,500	부	부	'25.03.14	290,070
		'25.01.01	2,293,370	'25.03.17	463,140	부	부	-	선금 포기
		'25.01.21	1,710,123	'25.03.19	200,000	부	부	-	선금 포기
				'25.03.31	270,000	부	부	-	선금 포기
		'25.01.21	1,087,571	'25.03.21	200,000	부	부	-	- ¹⁾
				'25.04.11	180,000	부	부	'25.04.14	180,000
				'25.06.02	320,000	부	부	'25.06.27	320,000
		'25.03.04	1,151,500	'25.03.25	264,387	부	부	'25.03.26	99,000

주1: 1회차 선금은 원도급사 귀속분으로 하수급인 선금은 2, 3회차에 걸쳐 별도 신청 및 수령한 것으로 확인됨

자료: ERP 구매자재-계약실적 조회 자료 및 부서 제출자료 재구성

바. 소결

그 결과 公社가 원도급사에게 지급한 선금이 하수급인에게 적정하게 배분되지 않거나 부당하게 지연되어 지급됨으로써 하수급인이 자재확보, 장비 동원 등 초기 공사 운영자금을 확보하는데 어려움을 겪을 수 있으며, 이에 따라 공정이 지연되거나 시공 품질이 저하될 우려가 있다.

4. 관련부서 의견 및 검토 결과

가. BB지사

BB지사에서는 선금지급 적정성 검토 시 관련 표준 양식이 없어 하수급인 선금배분에 관한 사항을 누락하였고 그로 인한 선금 사후관리가 미흡하였음을 인정하면서, 향후 관련 규정을 숙지하여 동일한 사례가 발생하지 않도록 지속적으로 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

순천지사 의견 검토결과, 사업 특성과 계약 환경의 차이에 따라 선금지급 적정성에 대한 검토항목, 내용 등이 달라질 수 있으므로 부서별 사업별 특성을 유연하게 반영하기 어려운 선금 지급 검토서 표준양식을 마련하기보다 하수급인 선금지급계획 및 선금배분 확인, 반환청구 등 수요부서 확인 의무사항을 검토할 수 있도록 본사 주관부서(PPPP처)에서 안내하는 것이 타당하다고 판단된다.

나. EE지사

EE지사에서는 감사 지적사항에 대해 이견이 없으며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정 숙지 및 직원교육을 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

다. FF·II·HH지사

FF·II·HH지사에서는 감사 지적사항에 대해 이견이 없으며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 하수급인 선금배분 관련 업무를 철저히 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 통보 및 주의 요구

사장(PPPP처장)은 i) 계약상대자가 선금의 지급을 요청한 때에는 公社「선금지급조건」에 따라 ① 계약담당자는 하수급인에 대한 선금지급계획을 제출하도

록 하여 수요부서에서 선금지급의 적정성을 검토·확인하도록 하고, ② 수요부서는 선금지급일로부터 20일 이내 계약상대자와 하수급인으로부터 증빙서류를 제출받아 선금배분 및 수령내역을 비교·확인하도록 하며, ③ 정당한 사유 없이 선금 수령일로부터 15일 이내 선금이 배분되지 않을 시 해당 선금잔액을 반환받아 하수급인에게 직접 지급할 수 있는지 검토하도록 사례 전파 및 직원교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)

ii) 公社 「하도급관리지침」 및 「선금지급조건」에 따른 선금 지급 후 원도급사의 하수급인 선금 배분 여부 확인 업무를 소홀히 하여 하수급인에게 선금이 배분되지 않은 책임을 물어 “EE시 *****조성사업” 공사감독인 ○○지역본부 EE지사 4급 조**, “**지구 수리시설개보수사업” 공사감독인 ○○지역본부 BB지사 4급 조**(現 *****처)에게 각각 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다. (주의)